

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५

English title: Animal Health and Livestock Services Act, 1999

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५४ । ०४ । ०६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५४ सालको ऐन नं. ७ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थिति र वकिसति तुल्याउन र मानव समुदायको पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट समेत पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको स्वस्थ रुपमा उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी तथा पैठारी गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५४" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । मिति २०७७ । २ । २ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति २०७७ साल श्रावण १ गते देखि नेपालभर लागू हुने गरी तोकेको । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "पशु" भन्नाले जुनसुकै प्रकारका पालतु वा जङ्गली जनावर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पक्षी र माछालाई समेत जनाउँछ । (ख) "पशुजन्य पदार्थ" भन्नाले पशुको मासु, रगत, बोसो, पतित, दूध, फुल, हाड, छाला, सडि, खुर, प्वाँख, ऊन, भुत्ला, रौं, भ्रूण, वीर्य, गर्न्थी, मल, मूत्र वा सोबाट बनाइएको अप्रशोधित वस्तु सम्झनु पर्छ । (ग) "पशु उत्पादन सामग्री" भन्नाले पशु स्वास्थ्यमा, कृत्रिम गर्भाधानमा वा जैविक पदार्थ उत्पादनमा उपयोग हुने प्रशोधित वा अप्रशोधित सामग्री सम्झनु पर्छ । (घ) "जैविक पदार्थ (बायोलोजिकल्स)" भन्नाले पशु विकास वा पशु स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गरिने जीवाणु वा वषिणयुक्त औषधी, खोप वा जैविक रसायन सम्झनु पर्छ । (ङ) "क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट" भन्नाले नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम स्थापना गरेको पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट सम्झनु पर्छ । (च) "क्वारेन्टाइन" भन्नाले कुनै पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा कुनै रोग लागेको छ छैन भन्ने कुरा यकिन गर्न पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई कुनै खास ठाउँमा तोकेको अवधिभर परीक्षणको लागि सँगै वा छुट्टा छुट्टै राख्ने काम सम्झनु पर्छ । (छ) "क्वारेन्टाइन अधिकृत" भन्नाले दफा ५ बमोजिम नियुक्ति गरिएको क्वारेन्टाइन अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ज) "क्वारेन्टाइन स्थल" भन्नाले पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई परीक्षणको लागि क्वारेन्टाइनमा राख्ने ठाउँ सम्झनु पर्छ । (झ) "संक्रामक रोग" भन्नाले अनुसूचीमा उल्लिखित रोगहरु र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य रोगहरुलाई समेत जनाउँछ । (ञ) "वर्ग" भन्नाले नेपाल सरकार, पशु सेवा विभाग सम्झनु पर्छ ।

(ट) "कार्यालय प्रमुख" भन्नाले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । पशु सेवा कार्यालय वा तोकेको अन्य कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिसम्मझनु पर्छ । (ठ) "भेटेनरी नरीक्षक" भन्नाले दफा २५ बमोजिम नियुक्ति गरिएको वा तोकेको अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ड) "पैठारीकर्ता" भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाह्रिबाट पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्ने व्यक्तिसम्मझनु पर्छ । (ढ) "निकासीकर्ता" भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । अधिराज्यबाट पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री निकासी गर्ने व्यक्तिसम्मझनु पर्छ । (ण) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पशु क्वारेन्टाइन सम्बन्धी व्यवस्था । ३. क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको स्थापना: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै पनक्तिक्षेत्रमा स्थायी वा अस्थायी प्रकृतिको क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गर्नेछ । ४. क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ३ बमोजिम क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना भएको क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी क्षेत्रलाई समेत क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिने सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम गैर सरकारी क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न चाहनेले विभागबाट सफारसि पत्र लनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५. क्वारेन्टाइन अधिकृतको नियुक्ति: नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने गरी पशु चिकित्सा वषियमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन अधिकृतको पदमा नियुक्ति गर्नेछ । ६. क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने: (१) पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई परीक्षणको लागि तोकिएको अवधिसम्म

क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि क्वारेन्टाइनमा राखिएका पशुको लागि आवश्यक पर्ने दाना, पानी र सुरक्षाको व्यवस्था सम्बन्धित पैठारीकर्ताले गर्नु पर्नेछ । (३) क्वारेन्टाइनमा राखिएको पशु परीक्षण अवधिभित्र मरेमा क्वारेन्टाइन अधिकृतले त्यस्तो मरेको पशु परीक्षण गरी नष्ट गर्न पैठारीकर्तालाई आदेश दनिन्छ । (४) उपदफा (१) बमोजमि क्वारेन्टाइनमा राखिएको पशु मरेमा पैठारीकर्ताले कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन ।

(५) क्वारेन्टाइनमा राखिएको पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री परीक्षण गर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ७. प्रमाणपत्र दानि पर्ने: क्वारेन्टाइन अधिकृतले पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई क्वारेन्टाइनमा राखी जाँच गरेपछि तोकिए बमोजमिको ढाँचामा क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ८. नकिसी वा पैठारी गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त: नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताले पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री नकिसी वा पैठारी गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९. क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको बाटो भएर मात्र पैठारी गर्नु पर्ने: पैठारीकर्ताले पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्दा क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको बाटो भएर गर्नु पर्नेछ । १०. पैठारी गर्न प्रतबिन्ध लगाउन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको रोगहरु भएको पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्न प्रतबिन्ध लगाउन सक्नेछ । ११. प्रवेश गर्न रोक लगाउन सक्ने: देहायका अवस्थामा क्वारेन्टाइन अधिकृतले पैठारी गरिएका पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको प्रवेशमा रोक लगाउन सक्नेछ :- । (क) पैठारी गरिएका पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री जुन ठाउँबाट ल्याएको हो सो ठाउँमा संक्रामक रोगको प्रकोप भएको सूचना प्राप्त भएमा, । (ख) पैठारीकर्ताले पैठारी गर्ने पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा तोकिए बमोजमि संक्रामक रोग नभएको प्रमाणपत्र र स्वस्थता सम्बन्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराएमा, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमिको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको भए तापनि केही पशुहरु संक्रामक रोग लाग्नेभएको पाइएमा, । (घ) पैठारी गरिएको पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री ल्याउनको नमित्त प्रयोग गरिएको सवारी साधनमा संक्रामक रोगको लसपस भएको पाइएमा । १२. आदेश दनि सक्ने: (१) क्वारेन्टाइन अधिकृतले दफा ११ बमोजमि प्रवेश गर्न रोक लगाइएको पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री जुन मुलुकबाट ल्याइएको हो सो मुलुकमा फर्ति लैजान आदेश दनि सक्नेछ । (२) पैठारी गरिएका पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री त्यसै राखी छोड्दा वा सम्बन्धित मुलुकमा फर्ति पठाउँदा संक्रामक रोग फैलन सक्ने सम्भावना देखिएमा क्वारेन्टाइन अधिकृतले पैठारीकर्तालाई त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई हटाउने वा नष्ट गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । १३. ललाम गर्न सकिने: (१) क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिएको पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित पैठारीकर्ताले फर्ति नलगेमा क्वारेन्टाइन अधिकृतले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री जफत गरी ललाम गर्न सक्नेछ । ललाम गर्ने अवस्था र कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि जफत गरिएको पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री ललाम गर्न उपयुक्त नदेखिएमा वा ललाम गर्दा कसैले नसकोरेमा क्वारेन्टाइन । अधिकृतले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री हटाउन वा नष्ट गर्न आदेश दनि सक्नेछ । १४. हटाउने वा नष्ट गर्ने : (१) दफा ६, १२ वा १३ बमोजमि हटाउने वा नष्ट गर्ने आदेश पाएपछि सम्बन्धित पैठारीकर्ताले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री हटाउन वा नष्ट गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्बन्धित पैठारीकर्ताले पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री नहटाएमा वा नष्ट नगरेमा क्वारेन्टाइन अधिकृत आफैले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री हटाउन वा नष्ट गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री हटाउँदा वा नष्ट गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पैठारीकर्ताबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिन्छ । १५. पशुहरुको वसार प्रसार सम्बन्धी व्यवस्था : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै एक ठाउँको पशुहरुमा संक्रामक रोग लागेको कुरा पत्ता लागेमा कार्यालय प्रमुख वा क्वारेन्टाइन अधिकृतले त्यस्ता पशुहरु नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै अर्को ठाउँमा वसार प्रसार गर्न प्रतबिन्ध लगाउन सक्नेछ । परिच्छेद-३ । पशु नसल सुधार सम्बन्धी व्यवस्था । १६. सूचना जारी गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालमा रहेका कुनै जातको पशुको वंश लोप हुनबाट बचाउन वा तर्नीहरुको नसल सुधार गर्ने दृष्टिले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै क्षेत्रमा सोही सूचनामा तोकेको जातको भाले जातको पशु बाहेक अन्य भाले जातको पशु खसी पारी राख्नु पर्ने गरी सूचना जारी गर्न सक्नेछ । तर परम्परादेखि चलिआएको पूजा आजा वा धार्मिक अनुष्ठानका लागि नभई नहुने खसी नपारेको भाले पशु पाल्नु पर्ने भएमा त्यस्तो पशुलाई गर्भाधान गराउन नसक्ने गरी अलगै राख्न उपदफा (१) मा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको जात बाहेक अन्य भाले जातको पशु पालेको पाइएमा कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो भाले पशुलाई तत्कालै खसी पार्ने आदेश दनि सक्नेछ । परिच्छेद-४ । उद्योग स्थापना तथा नकिसी पैठारी सम्बन्धी व्यवस्था । १७. उद्योग स्थापना गर्न सफिरशि पत्र लानि पर्ने : जैविक पदार्थ, चल्ला, माछाका भूरा उत्पादन गर्ने (ह्याचरी) वा पशु दाना वा मासु प्रशोधन सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको नकियाबाट सफिरशि पत्र लानि पर्नेछ ।

१८. नकिसी वा पैठारी गर्न सफिरशि पत्र लनु पर्ने : जैविक पदार्थ, चल्ला वा माछाका भूरा वा पशु दाना नकिसी वा पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तरि तोकिएको नकियाबाट सफिरशि पत्र लनु पर्नेछ । १९. अनुमतपत्र लनु पर्ने : (१) जैविक पदार्थ, चल्ला, माछाका भूरा बकिरी वतिरण वा मासु प्रशोधन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको नकियाबाट तोकिएको दस्तुर तरि अनुमतपत्र लनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बकिरी वतिरण गरिने जैविक पदार्थ, चल्ला, माछाका भूरा वा मासु प्रशोधनको गुणस्तर तथा मापदण्ड तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । दण्ड सजाय र पुनरावेदन । २०. दण्ड सजाय : (१) दफा ९ को उल्लङ्घन गरी पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी पैठारी गरिएका पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा संक्रामक रोग भएको पाइएमा दोब्बर जरिवाना हुनेछ । (२) दफा १० को उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) दफा १२ को उपदफा (१) बमोजमि दिएको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २१. मुद्दाको तहककात र दायरी : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको तहककात क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको कम्तीमा राजपत्र अनंकति प्रथम श्रेणीको प्रावधिकि सहायकले गर्नेछ र त्यस्तो तहककातको काम पूरा भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्दा मुद्दाको तहककात गर्ने कर्मचारीले सरकारी वकीलसति राय सल्लाह लिन सक्नेछ । २२. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : (१) दफा ९ अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धति प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई हुनेछ । २३. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । २४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । पुनरावेदन : दफा २२ बमोजमिको अधिकारीले गरेको नरिणय उपर चतित नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दिनभतिर जिल्ला अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविधि । २५. भेटेनरी नरीक्षकको नयुक्ति : (१) नेपाल सरकारले पशु औषधी वा जैविक पदार्थको गुणस्तर नरिधारति मापदण्ड अनुसार भए नभएको जाँच गर्न आवश्यक स्थान र संस्थामा भेटेनरी नरीक्षकहरू नयुक्तिगर्न वा तोकन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्ति हुने भेटेनरी नरीक्षकहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

२५क. प्रदेश तथा स्थानीय तहले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने : (१) देश तथा स्थानीय तहले पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थति र विकसति गर्न कसानलाई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रदेश र स्थानीय तहले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा उपलब्ध गराउँदा यस ऐन बमोजमिको मापदण्ड अधीनमा रही उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २६. अधिकार प्रत्यायोजन : यस ऐन बमोजमि, कार्यालय प्रमुख, पशु चकितिसक, क्वारेन्टाइन अधिकृत वा भेटेनरी नरीक्षकलाई प्राप्त अधिकार मध्ये मुद्दा हेर्ने अधिकार बाहेक अन्य अधिकार आवश्यकता अनुसार नजिले आफू मातहतका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २७. पशु प्रतनिरिदयी व्यवहार गर्न रोक लगाउन सक्ने : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पशु प्रतनिरिदयी व्यवहार रोकनको लागि एउटा समतिगठन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सोही सूचनामा तोकिए बमोजमि हुनेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । २८. सङ्क्रामक रोगको नगिरानी, जाँचबुझ र नयिन्त्रण : (१) कार्यालय प्रमुखले सङ्क्रामक रोग लाग्न नदिन वा कुनै स्थानमा देखिएको सङ्क्रामक रोग अन्यत्र फैलिन नदनिको लागि पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको विभागले नरिधारण गरे बमोजमि नियमति रूपमा वा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत जुनसुकै स्थानमा नगिरानी, जाँच परीक्षण तथा अनुगमन गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नगिरानी, जाँच परीक्षण तथा अनुगमनको क्रममा कार्यालय प्रमुख वा कार्यालयबाट खटिएको कर्मचारीले सङ्क्रामक रोग लागेको वा रोगको जोखमि रहेको क्षेत्रको पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री रहेको स्थानमा प्रवेश गर्न, नमूना सङ्कलन गर्न तथा सङ्कलति नमूनाको प्रयोगशाला परीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नगिरानी, जाँच परीक्षण वा अनुगमन गर्दा सङ्क्रामक रोग लागेको शङ्का भएमा त्यसको प्रयोगशाला परीक्षण प्रतविदन प्राप्त नभएसम्मको लागि सङ्क्रामक रोग महामारीको रूपमा फैलिन सक्ने अवस्थालाई समेत विचार गरी कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो शङ्का लागेको क्षेत्रबाट वा त्यस्तो क्षेत्र भएर कुनै पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री वा सोसँग सम्बन्धति अन्य कुराको उपभोग, बकिरी वतिरण, प्रयोग वा ओसारपसारमा रोक लगाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि परीक्षण गर्दा सङ्क्रामक रोग लागेको पुष्टि भएमा कार्यालय प्रमुखले नमूना सङ्कलन गरिएको स्थानलाई केन्द्रबन्दि मानी तोकिए बमोजमिको क्षेत्रलाई तोकिए बमोजमि सङ्क्रामक रोग प्रभावति क्षेत्र घोषणा गर्न, त्यस्तो क्षेत्रभन्दा बाहरिको तोकिए बमोजमिको क्षेत्रलाई सघन नगिरानी क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी सङ्क्रामक रोग नयिन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्क्रामक रोग एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलाई काबू बाहरिको परिस्थिति सिर्जना भएको भनी प्रावधिकि प्रतविदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारको पशुपन्छी विकास हेर्ने मन्त्रालयले सङ्क्रामक रोग प्रभावति क्षेत्र घोषणा गरी सम्बन्धति प्रदेश र

स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्नेछ । (६) उपदफा (३), (४) वा (५) बमोजमि सङ्क्रामक रोग प्रभावति क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो घोषणा कायम रहेसम्म सङ्क्रामक रोग लाग्ने वा फैलाउने गरी पशुपालन गर्न, पशुजन्य पदार्थ, पशु उत्पादन सामग्री तथा सङ्क्रामक रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, उपभोग, बिक्री वितरण, प्रयोग तथा ओसारपसारमा प्रतबिन्ध लगाउन, नियन्त्रण गर्न वा नसिङ्क्रमण गरेर मात्र कारोबार वा ओसारपसार गर्न दिने गरी प्रतबिन्ध लगाउने नकियाले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (१) र (२) बमोजमि पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको जाँचबुझ वा प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा सङ्क्रामक रोग लागेको पाइएमा कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ, पशु उत्पादन सामग्री वा सङ्क्रामक रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु नसिङ्क्रमण गर्न र नसिङ्क्रमण पश्चात पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था भएमा सम्बन्धति पशुधनीलाई सो कुराको जानकारी गराई तोकिए बमोजमि नष्ट गर्न वा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न, गराउन सक्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री नष्ट गर्दा वा व्यवस्थापन गर्दा क्षतिभएकोमा त्यस्तो क्षतिको सम्बन्धति धनीलाई नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरी राहत दिने सक्नेछ । तर उपदफा (४) वा (५) बमोजमि लगाइएको रोक वा प्रतबिन्ध उल्लङ्घन गरी उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण वा ओसारपसार गरिएका पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री वा सोसँग सम्बन्धति अन्य कुरा उपदफा (७) बमोजमि नष्ट गर्दा, तह लगाउँदा वा व्यवस्थापन गर्दा भएको क्षतिको राहत दिने छैन । (९) उपदफा (१) बमोजमि पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको जाँचबुझ गर्दा दफा १० बमोजमि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेंका रोगहरू लागेको पाइएमा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीलाई हटाउन वा नष्ट गर्न आदेश दिनेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि सम्बन्धति धनीले पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री नहटाएमा वा नष्ट नगरेमा कार्यालय प्रमुख आफैले त्यस्तो पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री हटाउन वा नष्ट गर्न सक्नेछ । (११) उपदफा (१०) बमोजमि पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री हटाउँदा वा नष्ट गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धति धनीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । (१२) सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २९. नष्ट गर्ने कार्यवधि: यस ऐन बमोजमि मृत पशु, पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्री नष्ट गर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ ।

३०. बाधा नहुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै प्रशोधति पशुजन्य पदार्थमा सङ्क्रामक रोग लागेको आशङ्का भएमा त्यस्तो प्रशोधति पशुजन्य पदार्थलाई क्वारेन्टाइनमा राखी परीक्षण गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन । ३१. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने अधिकार : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकतानुसार हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ । ३२. प्रचलति कानून बमोजमि हुने : यस ऐनमा लेखिएजति कुरामा यसै ऐन बमोजमि र अरुमा प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ३३. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । ३४. संशोधन : सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० मा ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका "पशु, पन्छी वा" भन्ने शब्दहरू झकिएका छन् । अनुसूची । (दफा २ को खण्ड (झ) सँग सम्बन्धति) । १. ए ०१० फूट एण्ड माउथ डिजिजि (एफ.एम.डी.) । २. ए ०११ एफ.एम.डी. भाईरस ओ. । ३. ए ०१२ एफ.एम.डी. भाईरस ए. । ४. ए ०१३ एफ.एम.डी. भाईरस सी. । ५. ए ०१४ एफ.एम.डी. भाईरस एस. ए. टी. १ । ६. ए ०१५ एफ.एम.डी. भाईरस एस. ए. टी. २ । ७. ए ०१६ एफ.एम.डी. भाईरस एस. ए. टी. ३ । ८. ए ०१७ एफ.एम.डी. भाईरस एसिया १ । ९. ए ०१८ एफ.एम.डी. भाईरस प्रकार नदिएको । १०. ए ०२० भेसकुलर स्टोमेटाइटिस (भी.एस.) । ११. ए ०२१ भी. एस. भाईरस इण्डियाना । १२. ए ०२२ भी. एस. भाईरस न्यूजर्सी । १३. ए ०२३ भी. एस. भाईरस प्रकार नदिएको । १४. ए ०३० स्वाईन भेसकुलर डिजिजि । १५. ए ०४० रण्डरपेष्ट । १६. ए ०५० पेष्टिस डेस पेटिटिस रुमिनान्ट्स । १७. ए ०६० कन्टाजियस भोभाइन प्ल्यूरोन्यूमोनिया । १८. ए ०७० लम्पी स्कीन डिजिजि । १९. ए ०८० रफिट भ्याली फभिर । २०. ए ०९० ब्लू टङ । २१. ए १०० सीप पक्स एण्ड गोट पक्स । २२. ए ११० अफ्रिकन हर्स सकिनेस । २३. ए १२० अफ्रिकन स्वाईन फभिर । २४. ए १३० हग क्लेरा । २५. ए १४० फाउल प्लेग । २६. ए १६० न्यू क्यासल डिजिजि । मल्टपिल स्पेसिस डिजिजि । २७. बी ०५१ एन्थ्राक्स । २८. बी ०५२ एजोकाईज डिजिजि । २९. बी ०५२ इकाइकोकोसिस/हाइड्रेटडोसिस । ३०. बी ०५५ हटवाटर । ३१. बी ०५६ लेप्टोस्पाइरोसिस । ३२. बी ०५७ क्यू फभिर । ३३. बी ०५८ रेवजि । ३४. बी ०५९ प्याराट्यूवरक्लोसिस । ३५. बी ०६० स्कीउ वर्म (कोक्लियोमिया होमिनीभोरस) । क्याटल डिजिजि । ३६. बी १०१ एनाप्लाज्मोसिस । ३७. बी १०२ ववेसियोसिस । ३८. बी १०३ भोभाइन वुरसेलोसिस (वी. एवोटर्स) । ३९. बी १०४ भोभाइन जेनाइटल क्याम्पाइलो ब्याक्टेरियोसिस । ४०. बी १०५ भोभाइन ट्यूवरक्लोसिस (माइको ब्याक्टेरियम वोभिस) । ४१. बी १०६ ससिटीसरक्सिस (सि. वोभिस) । ४२. बी १०७ डर्म्याटोफिलोसिस । ४३. बी १०८ इन्जुटकि भोभाइन ल्यूकोसिस । ४४. बी १०९ ह्यामोरेजिक सेप्टीसेमिया । ४५. बी ११० इन्फेक्सियस भोभाइन राइनोब्राइटिस । ४६. बी १११ थेलेरियोसिस । ४७. बी ११२ ट्राइको मोनियोसिस । ४८. बी ११३ टाइपानोसोमियोसिस । ४९. बी ११४ भोभाइन म्यालगिन्यान्ट क्याटरहल । ५०. बी ११५ भोभाइन स्पेन्जिफर्मइन्सेफालोप्याथी । सीप एण्ड गोट डिजिजि । ५१. बी १५१ बुरसेलोसिस ओभिस इन्फेक्सन । ५२. बी १५२ क्यापाइन एण्ड ओभाइन बुरसेलोसिस (बी. मेलीटिसिस) । ५३. बी १५३ क्यापाइन अर्थराइट/इन्सेफलाइटिस । ५४. बी १५४ कन्टाजियस एगालेक्सिया ।

५५. बी १५५ कन्टाजयिस क्यापाइन प्लुरोन्यूमोनिया । ५६. बी १५६ इन्जटकि एर्बोसन अफ इयुज । ५७. बी १५७ पल्मोनरी एडनिमेटोसिस । ५८. बी १५८ नैरोबी सीप डजिजि । ५९. बी १५९ साल्मोनेल्लोसिस (एस. एवोर्टस ओभसि) । ६०. बी १६० स्क्वेपी । ६१. बी १६१ माएदी भसिना । हरस डजिजि । ६२. बी २०१ कन्टाजयिस इक्वाइन मेट्राइटिस । ६३. बी २०२ दुराइन । ६४. बी २०३ इपजिटकि लम्फेनूजाइटिस । ६५. बी २०४ इक्वाइन इन्सेफालोमाईलाइटिस । ६६. बी २०५ इक्वाइन इन्फेक्सयिस एनमिया । ६७. बी २०६ इक्वाइन इन्फ्लुएन्जा (भाइरस टाइप ए) । ६८. बी २०७ इक्वाइन पाइरोप्लाज्मोसिस (ववेसयिोसिस) । ६९. बी २०८ इक्वाइन राइनोन्यूमोनाइटिस । ७०. बी २०९ ग्ल्याण्डर्स । ७१. बी २१० हरस पक्स । ७२. बी २११ इन्फेक्सयिस अर्थराइटिस अफ हरस । ७३. बी २१२ जापानजि इन्सेफलाइटिस । ७४. बी २१३ हरस मेन्ज । ७५. बी २१५ सरा । ७६. बी २१६ भेनेजुएलान इक्वाइन इन्सेफालोमाईलिटिस । पीग डजिजि । ७७. बी २५१ एट्रोफिक राइनाइटिस । ७८. बी २५२ ससिटिसर्कससि (सी. सेलुलोसा) । ७९. बी २५३ पोर्साइन बुरुसेलोसिस (बी. सूडस) । ८०. बी २५४ ट्रान्समसिविल ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस अफ पीग । ८१. बी २५५ ट्राइकनिलोसिस । ८२. बी २५६ इन्टेरोभाइरस इन्सेफालोमाईलाइटिस । ८३. बी २५७ पोर्साइन रपिरोडक्टि एण्ड रेस्पिरिटरी सनिड्रोम । पोल्ट्री डजिजि । ८४. बी ३०१ एभयिन इन्फेक्सयिस ब्रोन्काइटिस । ८५. बी ३०२ एभयिन इन्फेक्सयिस ल्यारिन्जोइटिस । ८६. बी ३०३ एभयिन ट्यूबरकुलोसिस । ८७. बी ३०४ डक भाइरस हेपाटाइटिस । ८८. बी ३०५ डक भाइरस इन्टेराइटिस (डक प्लेग) । ८९. बी ३०६ फाउल क्लेरा । ९०. बी ३०७ फाउल पक्स । ९१. बी ३०८ फाउल टाइफाइड (एस. ग्यालीनेरम) । ९२. बी ३०९ इन्फेक्सयिस ब्रसल डजिजि (गमबोरो डजिजि) । ९३. बी ३१० मेरेक्स डजिजि । ९४. बी ३११ माइकोप्लाज्मोसिस (एम. ग्यालसिप्टिकम) । ९५. बी ३१२ सटिकोसिस एण्ड ओर्नथोसिस डजिजि । ९६. बी ३१३ पूल्लोराम डजिजि (एस. पूल्लोरम) । डजिजि अफ अदर एनमिल्स । ९७. बी ५०१ लेस्मानीएससि । मल्टपिल स्पेसीज डजिजि । ९८. सी ६११ लसिटेरियोससि । ९९. सी ६१२ टक्सोप्लाज्मोससि । १००. सी ६१३ मेलओडोससि । १०१. सी ६१४ ब्लाक्लेग । १०२. सी ६१५ बाटुलजिम । १०३. सी ६१६ अदर क्लोस्ट्रिडियल इन्फेक्सन्स । १०४. सी ६१७ अदर पासचुरेल्लोससि । १०५. सी ६१८ एक्टिनोमाइकोससि । १०६. सी ६१९ इन्टेस्टिनल साल्मोनेल्ला इन्फेक्सन्स । १०७. सी ६२० कक्सडियोससि । १०८. सी ६२१ डसिटोम्याटोससि (लभिर फलुक) । १०९. सी ६२२ फलिरियोससि । क्याटल डजिजि । ११०. सी ६५२ म्यकोसल डजिजि/वोभाइन भाइरस डार्डिया । १११. सी ६५३ भबिरियोनिकि डसैन्ट्री । ११२. सी ६५४ बार्वल इन्फेस्टेसन् । सीप एण्ड गोड डजिजि । ११३. सी ७०१ कन्टाजयिस पोस्चुर डर्माइटिटिस । ११४. सी ७०२ फूट रट । ११५. सी ७०३ कन्टाजयिस ओप्थालमिया । ११६. सी ७०४ इन्टेरोटक्समिया । ११७. सी ७०५ केजयिस लम्फेनूजाइटिस । ११८. सी ७०६ सीप मेन्ज । डजिजि अफ अदर एनमिल्स । ११९. सी ७५१ इक्वाइन क्याइटल एक्जेन्थेमा । १२०. सी ७५२ अल्सेरेटि लेम्फेनूजाइटिस । १२१. सी ७५३ स्ट्रेन्गल्स ।